

3. Ở thành thị, những nơi Nhà nước có chủ trương để nhân dân tự xây dựng nhà ở thì Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị hành chính tương đương quy định mức đất giao cho mỗi hộ nhưng không vượt quá 100m² trên cơ sở quy định chung.

4. Những nơi có bình quân ruộng đất theo đầu người quá thấp thì Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị hành chính tương đương được quyết định không chuyển đất nông nghiệp thành đất ở.

5. Chỉ giao đất ở mới cho những hộ có nhu cầu về nhà ở và có đủ những điều kiện dưới đây :

a) Có hộ khẩu thường trú ở nơi xin đất ở.

b) Trong gia đình có thêm một cặp vợ chồng.

c) Diện tích đất ở tính theo đầu người trong hộ dưới 80% mức bình quân đất ở của địa phương.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. — Tổng cục Quản lý ruộng đất và các Bộ, Ủy ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương theo chức năng, quyền hạn của mình hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện Nghị định này.

Điều 30. — Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 31. — Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

T.M. Hội đồng Bộ trưởng
K.T. Chủ tịch
Phó Chủ tịch
VÕ VĂN KIẾT

CÁC BỘ

BỘ XÂY DỰNG

THÔNG TƯ số 39-BXD/XDCB/ĐT
ngày 28-2-1989 hướng dẫn thi hành Quyết định số 162-HĐBT ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Ngày 18 tháng 10 năm 1988 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 162-HĐBT về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, trong đó có quy định những chính sách, chế độ về nhà ở nhằm khuyến khích những người thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau :

1. VỀ TIÊU CHUẨN CẤP ĐẤT LÀM NHÀ VÀ PHÂN PHỐI NHÀ Ở

Từ nay, một trong những tiêu chuẩn để xét cấp đất làm nhà và phân phối nhà ở là gia đình có hai con (áp dụng cho các đối tượng và những người ở vùng dân cư được sinh tối đa hai con).

Gia đình không có con hoặc chỉ có một con cũng được hưởng tiêu chuẩn như gia đình hai con.

Gia đình có ba con trở lên chỉ được hưởng tiêu chuẩn như gia đình có hai con.

Trường hợp các gia đình có trên hai con nhưng không vượt quá số con quy định ghi ở các mục b, c, d, e thuộc điều 2 trong Quyết định số 162-HĐBT thì những người con từ thứ ba trở lên nhưng vẫn ở trong số quy định sẽ được tính tiêu

chuẩn như hai con đầu, số con quá quy định tính theo diện ngoài tiêu chuẩn con.

Về tiêu chuẩn phân phối diện tích ở, trong khi chưa có chính sách mới trước mắt vẫn áp dụng theo bản Tiêu chuẩn phân phối diện tích làm việc và diện tích ở ban hành kèm theo Quyết định số 150-CP ngày 10-6-1977 của Hội đồng Chính phủ, có tính đến số con của mỗi cặp vợ chồng như quy định tại điều 2 Quyết định số 162-HĐBT ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

2. VỀ GIÁ TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ NHÀ Ở

Gia đình có số con quá quy định (kể cả số con đã sinh từ trước) phải trả tiền

thuê nhà, thuê đất theo giá cao trên diện tích xin cấp thêm cho số con vượt quá tiêu chuẩn quy định. Mức giá cao hơn trên phần diện tích quá tiêu chuẩn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương quy định, căn cứ vào giá thuê nhà hiện tại và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

3. Thông tư hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ đề nghị phản ánh cho Bộ Xây dựng để giải thích và hướng dẫn thêm.

K.T. Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thứ trưởng

PHẠM SĨ LIÊM